

Respublikanın notariat ofislərinə

Məlum olduğu kimi, 2023-cü il 1 fevral tarixində "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın ləqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" yeni Qanun (bundan sonra - Qanun) qüvvəyə minmişdir.

Həmin Qanunun 3-cü maddəsinə müvafiq olaraq notariuslar hüquqi şəxslərin yaradılması, onların fəaliyyətinin təmin və idarə edilməsi, bu məqsədlərlə pul vəsaitlərinin toplanmasının təşkili, habelə hüquqi şəxslərin səhmlərinin və ya paylarının alqı-satqısı ilə bağlı əməliyyatlar apardıqda və ya bu cür əməliyyatların aparılmasında iştirak etdikdə adıçəkilən Qanunun tələbləri tətbiq olunur.

Qanunun 1.1.1-ci maddəsinə əsasən cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlak dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində təsbit edilmiş cinayətlərin törədilməsi nəticəsində birbaşa və ya dolayı yolla əldə olunmuş hər hansı pul vəsaitləri, daşınar və ya daşınmaz, maddi və ya qeyri-maddi əmlak nemətləri, o cümlədən virtual aktivlər və əmlaka mülkiyyət hüquqlarını və maraqlarını təsdiq edən hüquqi alətlər və sənədlər başa düşülür.

Qanunun 1.1.2-ci və Cinayət Məcəlləsinin 193-1-ci maddələrinə uyğun olaraq cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı ləqallaşdırma - cinayət yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə əmlakın əldə edilməsinin həqiqi mənbəyini gizlətmək və ya cinayət törətmiş şəxsin məsuliyyətdən yayınması üçün ona kömək etmək məqsədilə belə əmlakın konversiyası və ya köçürülməsi, yaxud həmin məqsədlərlə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakdan istifadə etməklə maliyyə əməliyyatlarının və ya digər əqdlərin həyata keçirilməsi, habelə cinayət yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə əmlakın həqiqi xarakterinin, mənbəyinin, yerinin, onlara sərəncam verilməsinin, onların yerdəyişməsinin, belə əmlaka olan hüquqların və ya onların kime məxsus olmasının ört-basdır edilməsi və ya gizlədilməsidir.

Qanunun tətbiqinin təmin edilməsi məqsədilə Ədliyyə sahəsində xidmətlər baş idarəsi tərəfindən hüquqi şəxslərin təsis paylarının, habelə səhmlərin özgeninkiləşdirilməsi ilə bağlı notariat qaydasında təsdiq edilmiş müqavilələrin təhlili aparılmışdır.

Təcrübədə müqavilələrdə təsis paylarının alqı-satqısı zamanı onların dəyəri formal olaraq nizamnamə kapitalındakı pay nisbətində, səhmlər isə nominal dəyərlə müəyyən edilir ki, bu da faktiki olaraq kifayət qədər böyük məbləğdə aktivləri olan hüquqi şəxslər üzərində təsis payının, səhmlərin həqiqəti əks etdirməyən qiymətə satılması ilə nəticələnir.

Bu hallarda hüquqi şəxslərin təsis paylarının və ya səhmlərin faktiki dəyəri əməliyyatdan kənar satıcıya verilir.

"Notariat haqqında" Qanunun 2-ci maddəsinə əsasən notariat hərəkətlərinin aparılması zamanı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, bu Qanun, Azərbaycan Respublikasının digər qanunları, habelə bu Qanuna zidd olmayan müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının öz səlahiyyətləri daxilində qəbul etdikləri normativ aktlar rəhbər tutulur.

"Notariat haqqında" Qanunun 40-cı maddəsinə uyğun olaraq notarius əqdin məzmunu tərəflərin həqiqi niyyətinə uyğun olmadıqda notariat hərəkətlərini aparmaqdan imtina etməlidir.

Yuxarıda qeyd edilənləri və "Notariat haqqında" Qanuna əsasən əqd tərəflərinin həqiqi niyyətinin müəyyən edilməsinin notariusun vəzifəsi olduğunu nəzərə alaraq

notariuslar t sis payının v  s hml rin  zɡ nkil   dirilm si zamanı h quqi   xsin  mlakının onun nizamnam  kapitalındaki payına uy un hiss sini  ks ed n  mumi y  ınca  n q rarını, habel  h quqi   xsl rin  vv lki il  zr  maliyy  hesabatını t l b etm lidirl r. Bunun n tic sində s z ged n  m liyyatların h yata ke irilm si zamanı bazar iqtisadiyyatına uy un olaraq real satı  qiym tinin m  yy n edilm si, cinay t yolu il   ld  edilmi   mlakı leqalla dırma halların qar ısının alınması v  Vergi M c ll sinin 13, 96 v  104-c  madd l rin  m vafiq olaraq vergi  hd likl rinin yerinə yetirilm si m mk n olacaqdır.

Eyni zamanda h quqi   xsl rin V EN  sasında "Elektron notariat" informasiya sistemi  zr   mlakının axtarışının h yata ke irilm si z ruridir.

G st ril nl rin f aliyy tinizd  n z r  alınması tap ırılır.

**Notariat idar sində
r hb rliyi t min ed n**



Mehman Soltanov

